

1500824-21.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500824-21.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500824-21.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2134570/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11697692 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 5732/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2134570 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 5732/20/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO GENEROSO DA CRUZ

VISTOS,

FABRÍCIO GENEROSO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 02/jun/2020, por volta das 19h00, durante estado de calamidade pública, nesta cidade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e guardava, para traficar, vinte e nove gramas e onze decigramas (29,11g) de Benzoiometilecgonina, divididos em trinta e um (31) microtubos de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, conforme laudo de exame químico toxicológico de fls. 23/25. Infere-se dos autos que, há tempos, a Polícia Militar de Araçatuba possuía informes de que o GM/Vectra, placa CSQ 7800, cor cinza, era utilizado na distribuição drogas no bairro Jussara.

Naquele dia, por volta de 19h00, efetuando rotineiro patrulhamento, policiais militares avistaram o GM/Vectra, placa CSQ 7800, cor cinza, parado defronte a um bar, e perceberam que o seu condutor mantinha contato com outra pessoa, em típico ato de traficância, razão pela qual o resolveram abordar. Ao notar a aproximação da viatura, o denunciado imprimiu marcha ao seu conduzido e deixou o local. Nesse momento, os milicianos deram ordem de obrigatória parada, mas ele não a respeito e tentou fugir, iniciando acompanhamento policial. Ao passar pelas imediações do numeral 570 da rua Ouro Preto, o indiciado, pela janela do passageiro de seu bólido, arremessou dois objetos e continuou a fugir. Posteriormente, na rua Urbano Crevelini, defronte ao numeral 137, os policiais militares conseguiram abordar o denunciado. No bolso dele, localizaram cento e quarenta e dois reais (R\$ 142,00) em pecúnia; enquanto que, no automóvel por ele conduzido, em um saco plástico, treze (13) microtubos de cocaína. Ato contínuo, os policiais militares retornaram ao local onde o indiciado tinha dispensado aqueles dois objetos e apreenderam dois sacos plásticos, encontrando, em um, treze (13) pinos e, no outro, cinco (05) pinos, todos repletos de cocaína. Informalmente, o denunciado admitiu aos milicianos que adquiriu todos aqueles pinos de cocaína no bairro Lago Azul, de um tal de "Neguinho", e que os venderia durante aquela semana. O indiciado praticou o crime durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19.

Preso em flagrante (fls.04/07) converteu-se em prisão preventiva (fls.59/60), sendo-lhe concedida, posteriormente, liberdade provisória (fls.98/99). Oferecida denúncia (fls.124) foi notificado (fls.163), apresentando defesa prévia (fls.156/157). Recebida a denúncia (fls.164/165) foi citado (fls.175). Na instrução foram ouvidas 04 testemunhas (fls.179/180 e 200/201), sendo o réu interrogado (fls.202/203), tendo o Ministério Público requerido a condenação nos termos da denúncia, observando-se a primariedade, bem como o perdimento da quantia em dinheiro e do veículo apreendidos (fls.207/214), ao passo que a defesa constituída pugnou pela desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal (fls.215/218). Conclusos nos autos.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04, Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13, pelo Laudo de Constatação Prévia de fls. 23/25 e pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 114/116, que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína.

Igualmente, a autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu FABRÍCIO GENEROSO DA CRUZ, afirmou que estava conversando com a mãe de um rapaz a quem havia deixado um aparelho celular para consertar; quando os policiais militares chegaram, empreendeu fuga, pois estava portando o entorpecente apreendido; jogou pela janela do carro, alguns eppendorfs de cocaína; é viciado em cocaína; comprou a droga para seu próprio consumo; não estava vendendo entorpecentes; o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho em um lava jato; ganhava R\$ 800,00, por semana (fls. 202/203 - mídia digital).

Em que pese a confusa e controversa narrativa apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, os policiais militares RAFAEL LYUDI MIZUGAI e JORGE HENRIQUE GUERRA afirmaram, em juízo, que, na data do fato, durante patrulhamento pelo bairro

Jussara, avistaram o veículo GM/Vectra, de cor cinza parado defronte a um bar, sendo que o réu realizava contato com outra pessoa; ao notar a aproximação da viatura, o réu saiu do local com seu veículo; foi dado sinal de parada, mas o indiciado desrespeitou, tentando se evadir da abordagem por alguns quarteirões; o réu dispensou dois objetos pela janela do passageiro; após ser detido, durante a abordagem pessoal, foi localizada a quantia de R\$ 142,00; retornaram ao local onde o indiciado dispensou os objetos e encontraram dois sacos plásticos, contendo treze "pinos" num saco, enquanto no outro havia cinco "pinos", todos contendo cocaína; dentro do veículo do réu foi encontrado um saco plástico contendo treze "pinos" com cocaína; o réu informou que adquiriu as drogas no bairro Lago Azul, da pessoa de alcunha "Neguinho" e que as venderia durante esta semana.

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Assim, no caso dos autos há indícios suficientes para a classificação do delito de tráfico, não se exigindo a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu o fato evidenciem a atividade delituosa.

Sempre oportuno lembrar que traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito" (RF 320/237).

Além disso, há de se ponderar que, as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em

admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO)

As testemunhas de defesa ANGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA e CORDELIA GONSALES DE CARVALHO limitaram-se a informar sobre a vida pregressa do réu, em especial, que este é viciado em entorpecentes.

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a sua pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu FABRÍCIO GENEROSO DA CRUZ, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa, no mínimo legal.

Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá o réu recorrer da sentença em liberdade.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no “Rol dos Culpados”.

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra “b”, do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 17 de janeiro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA